

UGEL-Tocache
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N° 002180

Tocache: **13 NOV 2019**

VISTO:

La Resolución Directoral N° 1876-2019 UGEL- Tocache de fecha 08 de agosto del 2019, a través del cual se nombró a la señora Judith Jackeline GARAY PANDURO en el cargo de trabajador de servicio de la Institución Educativa 0430 "Simon Bolivar" a partir del 01 de agosto del 2019, en virtud del mandato contenido en la Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley del Presupuesto Público del Sector Público para el año fiscal 2019, ley N° 30879.

El Oficio N° 054-2019-GRSM-DRESM/UGEL-T/OCI, de fecha 13 de agosto del 2019, presentado por el Jefe del Órgano de Control Institucional CPC Luz Mariela GUEVARA MENDOZA, a través del cual remite el Informe de Alerta de Control N° 002-2019-GRSM-DRE/YGEL-T/OCI, con el objeto de hacer de conocimiento a la entidad indicios irregulares en el proceso de nombramiento de personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y prevea su corrección.

La Opinión Legal N° 83-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, recomendó en aplicación del principio de control posterior, a fin de revisar los expedientes de los postulantes Judith Jackeline GARAY PANDURO, y Jasmin Margarita TELLO VASQUEZ, con el objeto de determinar si reúnen los requisitos contemplados en la norma técnica contenidas en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE.

CONSIDERANDO:

Que, la Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 30879 ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019, ordenó el inicio del Procedimiento para el nombramiento del personal administrativo contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, que ocupan una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados (*en adelante procedimiento de nombramiento*).

Que, a fin de homologar el Procedimiento de Nombramiento entre las instituciones del Estado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil / SERVIR mediante resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075/2019/SERVIR/PE de fecha 13 de junio del 2019 aprobó los lineamientos para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276.

Que, en cumplimiento de los dispositivos citados, la Dirección Regional de Educación de San Martín mediante Oficio Múltiple 136-2019-GRSM-DRE/DO-RR.HH remite al director de la UGEL – Tocache, el cronograma para el proceso de nombramiento de personal administrativo contratado al amparo del Decreto Legislativo 276. En mérito a ello el Director de la UGEL/ Tocache, mediante Memorando N° 176-2019-GRSM/DRE-UGEL T/D de fecha 26 de junio del 2019, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa SANCHEZ GARCIA dar cumplimiento al cronograma. Para tal efecto mediante Memorando N° 733-2019-GRSM/DRE DO-OO-UE/JEF de fecha 05 de julio del 2019 el Jefe de Operaciones de la UGEL – Tocache, autoriza a la Lic. Katerin Vanessa SANCHEZ GARCIA, la conformación del equipo para proceder con el proceso de nombramiento, designando a la señora Cira Guadalupe JARAMILLO ALIAGA e Hilda Luz ROSALES FERNANDEZ.

Que, la comisión encabezada por la Lic. Katerin Vanessa SANCHEZ GARCIA, inicio el procedimiento de nombramiento del personal conforme al cronograma propuesto por la Dirección Regional de Educación, hasta los resultados finales, la UGEL – Tocache, luego se procedió a emitir la



Resolución Directoral de nombrando individualizado, a favor de cada una de los trabajadores que aprobaron el proceso de nombramiento.

Que, mediante **Resolución Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache** de fecha 08 de agosto del 2019, se nombró a la señora Judith Jackeline GARAY PANDURO en el cargo de trabajador de servicio de la Institución Educativa 0430 "Simon Bolívar" a partir del 01 de agosto del 2019.

Que, mediante Oficio N° 054-2019-GRSM-DRESM/UGEL - T/OCI el Órgano de Control notifica el informe de alerta de control N° 002-2019 GRSM-DRE/UGEL-T/OCI, en el que plantea dos observaciones al proceso de nombramiento de los trabajadores sujeto al Decreto Legislativo 276°. La primera indicando que la oficina de recursos humanos, no se habría ceñido a la vigencia de las etapas contempladas dentro del cronograma para el proceso de nombramiento del personal administrativo (DL 276). Y la otra, que la oficina de recursos humanos no estaría tomando en cuenta lo dispuesto en el numeral 3.2.2 del lineamiento para el nombramiento del personal DL 276, ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público.

Que, mediante Opinión Legal N° 83-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, en torno a la segunda observación formulada por la OCI, recomendó en aplicación del principio de control posterior, revisar los expedientes de los postulantes Judith Jackeline GARAY PANDURO, Jasmin Margarita TELLO VASQUEZ, a fin de determinar si reúnen los requisitos contemplados en la norma técnica contenida en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 075-2019-SERVIR/PE.

Que, en atención a la observación contenida en el Informe de alerta de control N° 002-2019 GRSM-DRE/UGEL-T/OCI y en base a la Opinión Legal N° 83-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, la entidad en función al principio de control posterior prevista tanto en el literal 1.16. del artículo IV del Título preliminar y el artículo 34 del TUO de la ley 27444 aprobado DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS revisó el expediente de nombramiento de la servidora, **Judith Jackeline GARAY PANDURO**, en el que se advirtió el incumplimiento de la condición esencial para obtener el nombramiento, la misma que de acuerdo a **Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final** de la ley 30879 ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, es tener que ocupar una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados. Condición que también está prevista en el Numeral 3.2.2 de los lineamientos para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276 aprobado mediante resolución de presidencia ejecutiva N° 075/2019/SERVIR/PE.

Que, a fin de brindar una información correcta del incumplimiento de la condición, se tabulo los años de servicios con los detalles que a continuación se muestran.

Año de servicio	Condición de plaza	N° de resolución	Periodo de contrato		Total meses	Días
			Del	Al		
2010	EVENTUAL	01260	01/01/2010	31/12/2010	12	0
2012	EVENTUAL	00146	01/01/2012	31/12/2012	12	0
2013	EVENTUAL	00333	01/01/2013	31/12/2013	12	0
2014	EVENTUAL	00061	01/01/2014	31/12/2014	12	0
2015	EVENTUAL	00023	01/01/2015	31/12/2015	12	0
2016	EVENTUAL	00033	01/01/2016	31/12/2016	12	0
2017	CAP	00001	01/01/2017	31/12/2017	12	0
2018	CAP	812 del 2017	01/01/2018	31/12/2018	12	0
2019	CAP	00013	01/01/2019			

Con la información deducida, se procedió a verificar si la postulante cumple con los requisitos exigidos tanto en la ley de presupuesto como en el lineamiento del SERVIR obteniendo el siguiente resultado. Debe entenderse que al referirse a plaza orgánica, implica que la misma debe estar consignada dentro del Cuadro de Asignación Personal (CAP).

1	Se encuentran presentando servicios al 1° de enero del 2019, en plaza orgánica presupuestada	Si cumple	
2	Tres años consecutivos en plaza orgánica presupuestada	No cumple	Suman 24 meses
3	Cuatro años de contratación alternados en una plaza orgánica presupuestada	No cumple	Suman 24 meses en plaza orgánica y 72 en plazas no orgánicas



002180

Realizado el control posterior se pudo advertir que la servidora, Judith Jackeline GARAY PANDURO no reúne uno de los requisitos esenciales para obtener el nombramiento prevista en la **Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final** de la Ley 30879 ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019 y la norma que fija los lineamientos para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276. En consecuencia resulta necesario dejar sin efecto La **Resolución Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache** de fecha 08 de agosto del 2019, a través del cual se nombró a la señora Judith Jackeline GARAY PANDURO en el cargo de trabajador de servicio de la Institución Educativa 0430 "Simon Bolivar" a partir del 01 de agosto del 2019.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su reglamento este despacho:

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución **Directoral N° 1876-2019 - UGEL – Tocache** de fecha 08 de agosto del 2019, a través del cual se nombró a la señora Judith Jackeline GARAY PANDURO en el cargo de trabajador de servicio de la Institución Educativa 0430 "Simon Bolivar" a partir del 01 de agosto del 2019. Por no cumplir con la condición esencial para obtener el nombramiento, la misma que de acuerdo a **Centésima Vigésima Novena Disposición Complementaria Final** de la Ley 30879 ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019, es tener que ocupar una plaza orgánica presupuestada por un periodo no menor de tres (3) años consecutivos o cuatro (4) años alternados

ARTÍCULO 2.- DETERMINAR la responsabilidad administrativa por los defectos advertidos, en contra de los funcionarios encargados del proceso para el nombramiento de personal contrato por servicios personales en el sector público bajo el Régimen del Decreto Legislativo N° 276 en la UGEL-Tocache.



Regístrese y Comuníquese.

Felix Ruben SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
DCRV/JO
KVSG/EA-I
Malu/TA